

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 622/2530

บริษัทไต้โชมารีนเอนด์ไฟร์อินชัวร์นส์
จำกัดฯ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามนาวาขนส่ง กับ
พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามนาวาขนส่ง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเอกชัย กัมมารังกูร ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 153)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,191,262.54
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนนี้นับแต่วันที่ 16
พฤษภาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 151,150)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนายบุญ
กัมมารังกูร ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้
ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 134,143)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งสองคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะ
ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีใน
ต้นเงินดังกล่าวเป็นเวลาสองปีนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

ถ้าจำเลยทั้งสองคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะ
ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีใน
ต้นเงินดังกล่าวเป็นเวลาสองปีนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ